



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

così composta:

dott.	Nicola	SARACINO	presidente
dott.	Gianluca	MAURO PELLEGRINI	consigliere relatore
dott.	Marco	GENNA	consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 3534 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025 e vertente

TRA

Parte_1 (c.f.: *P.IVA_1*)

rappresentata e difesa dagli avv. Elena Felici, Benedetta Ballatore e Luca Montolivo

APPELLANTE

E

Controparte_1

rappresentata e difesa dagli avv. Elena Bernardi e Gregorio Troilo

APPELLATA

OGGETTO: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 ss.)

CONCLUSIONI

Come precisate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La *Parte_2* ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17335/2020 che:

a) ha dichiarato inefficaci nei confronti dell'amministrazione straordinaria di *CP_1* [...] i pagamenti pari alla somma complessiva di 1.876.361,49 €, effettuati da [...] *Controparte_2* in favore di *Controparte_3* tra il mese di aprile e di ottobre 2012;

b) ha condannato *Controparte_3* a pagare all'amministrazione straordinaria di *CP_1* la somma di 1.876.361,49 €, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al giorno dell'effettivo soddisfo.

Si è costituita in giudizio *Controparte_1*, domandando il rigetto dell'appello perché infondato.

All'udienza del 27 febbraio 2025, rilevato che la parte costituita non ha depositato note scritte, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c., all'udienza dell'11 dicembre 2025 e successivamente rinviata d'ufficio all'udienza del 18 dicembre 2025.

Rilevato che anche a tale udienza nessuno è comparso, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo va dichiarato estinto.

Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.

Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310, quarto comma c.p.c.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.

Il consigliere estensore
Gianluca MAURO PELLEGRINI

Il Presidente
Nicola SARACINO